

1500170-64.2021.8.26.0420
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: GUILHERME ROCHA OLIVA
Comarca: Paranapanema
Foro: Foro de Paranapanema
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 31/05/2022

... como no caso. Nesse sentido:

"Roubo majorado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das declarações das vítimas e dos relatos dos policiais. Confissão extrajudicial. Se a autoincriminação é escorreita e amparada pelos demais elementos de prova, não pode ser rejeitada meramente em razão do local em que foi feita. Condenação acertada. Pena e regime bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juizado Especial Cível e Criminal
Foro de Paranapanema - COMARCA de Paranapanema
Rua Avaré, 429, Centro, Paranapanema - CEP: 18720-000 - SP - e-mail:
paranapjec@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:
1500170-64.2021.8.26.0420
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Autor do Fato:
Edivan Pereira dos Santos
Audiência:
31/05/2022 às 09:40h

Aos 31 de maio de 2022, às 09:40h, em sala de audiências virtual/mista do Juizado Especial Cível e Criminal, Comarca de Paranapanema, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. GUILHERME ROCHA OLIVA, comigo Supervisora de Serviço, abaixo nomeada, para a lavratura do termo, bem como Escrevente Técnico Judiciário, Cristiano Celso dos Santos, para operacionalizar o sistema de gravação "Teams", INICIOU-SE o ato, que se realiza nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência, e do Comunicado Conjunto 581/2020, item 17, que admite audiência mista no caso da parte que não dispõe de tecnologia para participação remota. Deu-se fé a participação REMOTA: da Dra. JULIA FERNANDES CALDAS, DD. Promotora de Justiça; do denunciado, EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS, bem como sua defesa técnica, dd. Advogada constituída, FABIELLE CRISTINA POSSIDONIO - OAB/SP 236.355; das testemunhas arroladas pela acusação, CLAUDINEI BARBOSA DE SIQUEIRA e JOSIAS AMÂNCIO XAVIER; bem como da testemunha arrolada pela defesa, DEIVID DE CAMARGO MONTEIRO. Pelo magistrado foi determinado o início da gravação do ato, ficando registrados no sistema virtual todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos, disponibilizados na pasta digital deste processo, mediante certidão juntada em frente, na qual se pode verificar que, após ser dada a palavra à defesa técnica da parte denunciada, foi RECEBIDA A DENÚNCIA. Consignou-se que pelas partes não houve oposição ao sistema adotado. Encerrada a instrução e, após a manifestação oral das partes, em alegações finais, pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Edivan Pereira dos Santos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 22h, na Praça da Matriz, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para seu consumo

peçoal, 2 (duas) pedras de substância derivada da cocaína, vulgarmente conhecida como crack, com peso líquido de 0,37g (trinta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado pessoalmente (fls. 98).

Durante a audiência de instrução e julgamento, foi apresentada a defesa e recebida a denúncia. Após, foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia e a imposição de pena de prestação de serviços à comunidade por 5 (cinco) meses.

A defesa, por seu turno, pediu a imposição de pena de advertência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo laudo de constatação (fls. 10) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 16/18), todos positivos para cocaína na forma de crack. Foi encontrada a massa líquida de, respectivamente, 0,37 g.

A autoria também está bem demonstrada.

O policial militar Claudinei Barbosa de Siqueira, ouvido em Juízo, afirmou que: estava de serviço pela praça Matriz e, quando os policiais avistaram o réu, perto dos quiosques de venda de salgados, perceberam que, assim que avistou a viatura, ele ficou incomodado. Conforme aproximaram-se, ele se levantou e foi, rapidamente para trás do banheiro, após olhar diretamente para a viatura. Os policiais desembarcaram para fazer a abordagem, mas o réu saiu correndo, fugindo. Conseguiram finalmente abordá-lo e, em revista pessoal, encontraram, no bolso de sua blusa, uma pedra de crack e, ao solo, próximo a ele, outra pedra de crack. Em conversa, ele relatou que havia comprado o entorpecente em casa abandonada, na rua Bom Sucesso, com pessoa de alcunha Pitanga. Diante das informações, foram até o local e viram "Pitanga" saindo da casa, mas, quando viu a equipe, ele voltou e entrou novamente na casa. Abordado, nada foi encontrado com ele, mas ambos foram conduzidos ao plantão policial.

O policial civil Josias Amâncio Xavier, ouvido em Juízo, afirmou que: estava de serviço com Claudinei e, enquanto patrulhava a praça Matriz, o réu, ao ver a viatura, já levantou e demonstrou nervosismo, tendo fugido em seguida. Alcançaram-no dois quarteirões depois, na Rua Domingues Leite, tendo sido encontrada uma pedra de crack no chão e outra na blusa dele. Ele disse que comprou de "Pitanga", traficante que vende drogas na rua Bom Sucesso. Foram até lá, abordaram Pitanga, mas nada foi encontrado com ele.

Nesse particular, necessário ressaltar que a circunstância de a testemunha ser policial não desqualifica o depoimento se não houver, como no caso não há, demonstração de que, sem nenhum motivo, teria interesse de prejudicar pessoa inocente. Ademais, sendo agentes do Estado, atos de policiais gozam de presunção de legitimidade, não havendo mínimo indício, no caso, de que teriam agido dolosamente. Nesse sentido:

"A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis" (TJSP, Apelação nº 1500338- 96.2020.8.26.0583, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/05/2021, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro).

A testemunha defensiva Deivid de Camargo Monteiro, ouvida em Juízo, disse que: não tem conhecimento sobre os fatos em questão. O réu trabalha consigo na Riviera de Santa Cristina e nunca causou problemas no trabalho. Sabe que ele é usuário de drogas. O réu nunca ofereceu drogas a ninguém no trabalho e trabalha com assiduidade.

Interrogado em juízo, o réu Edivan Pereira dos Santos, narrou que os fatos [constantes na denúncia e lidos ao réu] são verdadeiros. No dia dos fatos, estava na praça, portanto os entorpecentes e, quando avistou a viatura, realmente tentou

evadir-se para “não perder o negócio que comprou para usar”.

A confissão, mesmo em solo policial, é considerada válida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando não há nenhuma notícia ou indício da prática de ilegalidade, como no caso. Nesse sentido:

“Roubo majorado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das declarações das vítimas e dos relatos dos policiais. Confissão extrajudicial. Se a autoincriminação é escorreita e amparada pelos demais elementos de prova, não pode ser rejeitada meramente em razão do local em que foi feita. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Manutenção do regime semiaberto. Roubo majorado cometido em pleno estado de calamidade. Recurso improvido” (TJSP, Apelação nº 1502228-14.2020.8.26.0537, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 04/07/2021, rel. Des. Francisco Bruno).

Como se vê, a prova oral, seja a confissão, seja o depoimento dos policiais, confirma com clareza os fatos narrados na denúncia. Não há dúvida, enfim, que o réu portava as drogas em questão, não havendo, entretanto, indícios de que o fazia para venda ou entrega a outras pessoas, o que não foi sequer cogitado durante todo o processo.

A testemunha defensiva, no mais, limitou-se a afirmar que o réu realmente usa drogas e que é trabalhador e não falta ao trabalho (a testemunha é empregadora do réu).

Desse modo, considerada a quantidade de substância apreendida e as circunstâncias da apreensão, há de se concluir, à luz dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, pela inexistência de indícios de traficância, É hipótese, assim, de condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, que, no caso do crime em questão, segue sistemática distinta. Avalia-se, apenas, os antecedentes do réu e a gravidade da conduta em questão (art. 42 da Lei de Drogas).

No caso, o réu tem maus antecedentes (primeira fase) e também é reincidente (segunda fase), nada havendo a se considerar na terceira fase.

Desse modo, é cabível a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses, na forma do art. 28, II, da Lei de Drogas.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu Edivan Pereira dos Santos como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) dê-se à droga apreendida a destinação prevista na Lei nº 11.343/06, autorizada desde já a incineração e c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Em seguida, arquivem-se os autos, com as devidas movimentações no sistema, independentemente de nova conclusão.

P.I.C."

Após o proferimento da sentença, foi dada a palavra às partes, as quais declararam DESISTÊNCIA DO RECURSO, sobreindo o TRÂNSITO EM JULGADO nesta data, certificando-se nos autos. NADA MAIS. O presente termo é assinado eletronicamente pelo magistrado, nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. NADA MAIS. Eu, _____ Andréia Antonia dos Santos, digitei.